МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 03 дугаар сарын 04 № 1/16 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Ч.ЧИМЭД ТАНАА

Комисст ирүүлсэн мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүнийг төлөөлөн батлагдсан удирдамжийн дагуу Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзул тус аймгийн “Ойрад” театрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр хяналт шалгалт явууллаа.

Энэхүү хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд тус театрын дарга Б.Лхагвасүрэн санаатай саад учруулсан тул уг үйлдлийг шалгуулахаар Комиссоос 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1/174 дугаар албан бичгээр Увс аймаг дахь Цагдаагийн газарт гомдол гаргасныг шалгаж, түүнд Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1, 1.3 дахь хэсэгт зааснаар 50 нэгж буюу 50,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсныг юуны өмнө энд дурдах нь зүйтэй.

Хяналт шалгалтыг тус театрын зарим ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас амаар болон бичгээр тайлбар авах, холбогдох баримт материалыг гаргуулан авах, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар явуулав.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох холбогдох албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1.Тус “театрын барилгыг 1956 онд тоосгон хана, чулуун суурь, шувуун нуруун дээвэртэйгээр барьж ашиглалтад оруулсан байх ба дотор халаалтын шугам, халаах хэрэгсэл хөлөрч зэврэлт үүсэж, ус алдсан хэсгүүдийг резинээр боож тогтоосон, бохирын шугам суулт өгснөөс болж тосгуур, суултуурыг ашиглах боломжгүй болсон, цахилгааны утасны ашиглагдах норматив хугацаа дуусаж, өгөрших гэмтэл үүссэнээс зориулалтын бус утсыг илээр монтажилсан, дээврийн битүүмжлэл алдагдсанаас таазны шавардлага ус чийгэнд норж цуурч шарласан, газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх норм дүрмийн дагуу төлөвлөгдөж баригдаагүй, хүчитгэл хийгдээгүй, өргөтгөлийн барилгын суурь нь суулт өгснөөс болж гадна хананд ташуу ан цав цууралт үүссэн зэрэг зөрчлүүд илэрсэн нь Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт заасан иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулахгүй, бат бэх тогтвортой байх заалтуудыг зөрчсөн” гэх Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн 2009 оны 27/62/16/64/587 дугаар, 2016 оны 20/07/030/307 дугаар дүгнэлтүүд тус тус гарчээ.

152100045

Тэрээр театрын барилгад 1966 онд сантехникийн их засвар, 1996 онд анхны их засвар, 2007-2008 онд мөн их засварын ажлууд тус тус хийгдсэн гэх боловч хяналт шалгалтын үеэр барилгын дотор маш хүйтэн, ажилтнууд бүгд гадуур хувцастайгаа ажиллаж байв.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалт "....хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах", Төрийн албаны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.6 дахь хэсэгт "төрийн албан хаагчаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл баталгааг төр хангах", Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх хэсэгт "хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах", мөн Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2 дахь хэсэгт "Аймгийн Засаг дарга нь соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулж, хууль тогтоомжид заасны дагуу санхүүжүүлэх, тэдэнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, ажиллагчдын нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ авах" гэж заасан.

Иймд тус театрын ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авах;

2.Тус театр батлагдсан орон тооны 76 ажилтантай, үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан хоёр байх тул ажил олгогчийн зүгээс нийт ажил албан тушаалын дөрвөөс дээш хувийн орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулна, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бие эрхтэн, хөгжлийн онцлогт нийцсэн ажлын байрыг бий болгоно гэж заасан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1 дэх хэсэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

3.Тус театрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгаагүй байх тул Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

4.Тус театр нь ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлээгүй байх тул Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

Шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Жич:Комиссоос Увс аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1/174 дугаартай албан бичиг, Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 124 дугаартай хариу мэдэгдэх хуудсыг тус тус хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 2. хуудастай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 64, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.02.17 № 1/174

танай _____-ны №_____-т

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН
ХОШУУЧ А.АМАРБАТ ТАНАА

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд
санаатай саад учруулсан үйлдлийг
шалгуулах тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан үндэсний байгууллага бөгөөд Комиссын гишүүн хуульд заасны дагуу гомдол, мэдээллийн мөрөөр хяналт шалгалт явуулах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг.

Комисст ирүүлсэн мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүнийг төлөөлөн батлагдсан удирдамжийн дагуу Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзул нь тус аймгийн "Ойрад" театрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр хяналт шалгалт явуулахаар очиход тус театрын дарга Б.Лхагвасүрэн нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатайгаар саад учруулсан байна.

Референт Я.Хонгорзул нь хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчлан болон бүлгийн ярилцлага хийхээр танхимд ажилтнуудыг байлгах үед дарга Б.Лхагвасүрэнд хандаж танхимыг түр орхин гарахыг удаа дараа сануулахад "...чиний хэлснээр танхимаас гарна гэж байхгүй ээ, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийж байгаа хяналт шалгалт бол улс төржсөн хяналт шалгалт, миний ажилтнууд надаас юм нуух ёсгүй, миний нүдэн дээр наад ажлаа зохион байгуул" гэх зэргээр тус театрын ажилтнуудад нөлөөлж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулж, тасалдуулсан тул шалгалтыг түр зогсоохоос аргагүй байдалд хүргэсэн байна.

Иймд Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзулын явуулсан хяналт шалгалтын үйл ажиллагаагаанд санаатай саад учруулсан "Ойрад" хөгжимт жүжгийн театрын дарга Б.Лхагвасүрэнгийн дээрх хууль зөрчсөн үйлдлийг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1, мөн зүйлийн 1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу шалгаж өгөхийг хүсье.

Хавсралтаар CD бичлэг 1 ширхэгийг хүргүүлэв.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

ЗШША-21

ХАРИУ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС

2021 оны 02 сарын 19 Улаангом сум

Дугаар..

УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН 3 ДУГААР
БАГИЙН ИРГЭН Я.ХОНГОРЗУЛ ТАНАА

Увс аймаг дахь цагдаагийн газрын НХЖХТ-н хэсгийн байцаагч цагдаагийн ахлах дэслэгч Ж.Мөнхбаяр би Монгол улсын хүний эрхийн комиссоос 2021.02.17-ний өдрийн 1/174 дугаартай албан бичгээр 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаангом сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт Батсуурь овогтой Лхагвасүрэн гэгч нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд саад учруулсан гэх гомдол мэдээллийн дагуу Батсуурь овогтой Лхагвасүрэн-д холбогдох 3-327 дугаартай зөрчлийн хэрэг, материалыг хянав.

Зөрчлийн хэрэг, материалд авагдсан нотлох баримтуудаар: ОЮ68102310 бичиг баримттай, Увс аймгийн Ойрад ХЖТ-ийн дарга ажилтай, Улаангом сумын 3 дугаар багт оршин суудаг, Батсуурь овогтой Лхагвасүрэн гэгч нь 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаангом сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт Ойрад ХЖТ-ийн ажилчидаас санал асуулга авах үед хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд саад учруулж, хууль ёсны шаардлагыг нь эсэргүүцсэн болох нь гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, CD-ний бичлэгт үзлэг хийсэн тэмдэглэл, Хохирогч: Я.Хонгорзул Холбогдогч: Б.Лхагвасүрэн нараас авсан мэдүүлэг, Б.Лхагвасүрэнгийн бичгээр гаргасан хүсэлт зэрэг нотлох баримтаар тогтоогдож байна.

Иймд таны: Улаангом сумын 3 дугаар багт оршин суудаг, Батсуурь овогтой Лхагвасүрэн гэгч нь 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаангом сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт Ойрад ХЖТ-ийн ажилчидаас санал асуулга авах үед хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд саад учруулж, хууль ёсны шаардлагыг нь эсэргүүцсэн гомдол мэдээллийг шалгаад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1, 1.3-д зааснаар 50 нэгж буюу 50.000 төгрөгний торгох шийтгэл оногдуулав.

Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл хариу мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авснаас хойш 5 хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн удирдах албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй.

ХЭСГИЙН БАЙЦААГЧ
ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Ж.МӨНХБАЯР

ТАНИЛЦСАН: Я.ХОНГОРЗУЛ